

Hinweis / Notice

Akte: sozialrecht-enzymsubstitution-seltene-erkrankung-jena

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

11_pflegekasse_kurzprotokoll.txt

Kurzprotokoll Pflegeberatung

Pflegestützpunkt Jena, Beratung am 26.06.2026, 14:00 bis 15:10 Uhr

Beraterin: Annegret Voß

Anwesend: Katrin Wehner (Mutter), Samira Wehner (zeitweise)

Anlass: Die Familie fragt, ob für die Tochter Samira (geboren 19.08.2008, lysosomale Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung) ein Pflegegrad beantragt werden soll und welche Unterstützung es für den Alltag gibt.

Geschilderter Hilfebedarf nach Angaben der Mutter:

- Morgenroutine: An schlechten Tagen Hilfe beim Haarewaschen, Zöpfeflechten und Verschließen kleiner Knöpfe, etwa 20 bis 30 Minuten Mehraufwand.
- Treppe: Wohnung im dritten Obergeschoss ohne Aufzug. An schlechten Tagen nimmt der Vater Samira den Rucksack ab und geht neben ihr; zweimal im Mai Pause auf dem Zwischenpodest nötig.
- Schulweg: 15 Minuten zu Fuß, an schlechten Tagen fährt die Mutter sie vor Arbeitsbeginn mit dem Auto.
- Hausaufgaben: nur in kurzen Abschnitten, Schreibhand ermüdet schnell.
- Nächte: bei Schmerzepisoden steht ein Elternteil ein- bis zweimal auf (Wärmflasche, Medikamentengabe nach Plan der Klinik).

Einschätzung der Beraterin:

Ein Antrag auf Feststellung eines Pflegegrades bei der Pflegekasse der SaalePlus ist vertretbar, der Ausgang angesichts der noch weitgehend erhaltenen Selbstständigkeit aber offen. Wichtig ist, den Mehrbedarf über mindestens vier Wochen strukturiert zu dokumentieren (Pflegetagebuch-Vordruck mitgegeben). Die Beraterin weist darauf hin, dass die Pflegebegutachtung unabhängig von der laufenden Arzneimittelfrage erfolgt und eine Ablehnung dort kein Präjudiz für das Widerspruchsverfahren gegen die Krankenkasse ist.

Vereinbart:

1. Familie führt das Pflegetagebuch ab 29.06.2026.
2. Entscheidung über den Pflegegrad-Antrag nach dem Gespräch mit der Rechtsanwältin; Wiedervorlage beim Pflegestützpunkt Anfang August.
3. Information zu Fahrtkostenerstattung bei Klinikterminen ausgehändigt.

Bemerkung der Mutter (auf Wunsch aufgenommen):

"Ich will nicht, dass in den Unterlagen steht, Samira sei nur müde. Sie ist morgens oft voller Pläne. Die Kraft bricht nur schnell weg. Wer sie erst nachmittags auf dem Sofa sieht, versteht nicht, wie sehr sie sich vorher angestrengt hat."

10_email_schule_teilhabe.eml

Von	"Frank Hempel, Oberstufenleitung Saaletal-Gymnasium Jena" <oberstufe@privatpost.de>
An	Katrin Wehner <katrin.wehner@privatpost.de>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 13:11:06 +0200
Betreff	Samira - Beobachtungen aus der Oberstufe für Ihre Unterlagen

Liebe Frau Wehner,

wie am Elternsprechtag besprochen fasse ich Ihnen meine Beobachtungen und die Rückmeldungen der Fachlehrkräfte aus den letzten Wochen zusammen. Sie dürfen diese E-Mail gern an die Krankenkasse oder das Gericht weitergeben; die Schulleitung hat dem zugestimmt.

Samira ist im Unterricht weiterhin interessiert und möchte mithalten. Sie ermüdet aber deutlich schneller als noch im Herbst. In Doppelstunden bittet sie inzwischen regelmäßig um eine kurze Pause. Ihre Handschrift ist seit dem Frühjahr sichtbar unruhiger geworden; die Mathematiklehrerin, Frau Storl, hat mir die abgebrochene Klausur vom 28.05.2026 gezeigt, in der die letzte halbe Seite kaum noch lesbar ist. Der gewährte Nachteilsausgleich (Schreibzeitverlängerung seit 04.05.2026) fängt das nur teilweise auf.

Fehlzeiten laut Klassenbuch:

- April 2026: 4 Fehltage, davon 3 mit ärztlicher Bescheinigung,
- Mai 2026: 9 Fehltage oder vorzeitige Unterrichtsabbrüche,
- Juni 2026 bis heute: 7 Fehltage oder Abbrüche.

Am Sportunterricht nimmt Samira seit Mai nicht mehr teil. Beim Weg in den Chemieraum im zweiten Obergeschoss lässt sie sich seit einigen Wochen von einer Mitschülerin begleiten und nimmt die Treppe mit Pause. Beim Exkursionstag am 12.06.2026 (Optisches Museum) ist sie nach etwa 20 Minuten Stehen sichtbar erschöpft gewesen und hat den Rest im Sitzen verfolgt.

Für die Kursplanung des kommenden Schulhalbjahres wäre für uns wichtig zu wissen, ob eine Behandlung zeitnah beginnt, weil wir über Klausurenplan, Nachteilsausgleich und gegebenenfalls Hausunterricht in einzelnen Fächern entscheiden müssen. Aus schulischer Sicht halten wir das Abitur weiterhin für erreichbar, wenn sich der Zustand stabilisiert.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Hempel
Oberstufenleitung
Saaletal-Gymnasium Jena

12_email_wehner_zwischenstand_2026-07-06.eml

Von	Katrin Wehner <katrin.wehner@privatpost.de>
An	"Dr. Friederike Reinbold" <reinbold@reinbold-casparius.de>
Kopie	Robert Wehner <rob.wehner@privatpost.de>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 21:47:33 +0200
Betreff	Samira - Anruf von der Kasse und neue Unterlagen, sorry für die späte Mail

Sehr geehrte Frau Dr. Reinbold,

entschuldigen Sie die späte Uhrzeit, ich komme erst jetzt dazu weil Samira heute wieder einen schlechten Tag hatte. Drei Sachen:

1. Heute vormittag hat eine Frau von der SaalePlus angerufen (Name leider nicht notiert, war aus dem Leistungsbereich, die Nummer war die 03641 88 44-0). Sie sagte, unser Widerspruch sei "in Bearbeitung" und es würde geprüft ob nochmal der Medizinische Dienst eingeschaltet wird, diesmal eventuell mit persönlicher Untersuchung. Sie hat auch gefragt ob wir mit einer "Begutachtung in der häuslichen Umgebung" einverstanden wären. Ich habe ja gesagt, war das richtig? Schriftlich haben wir dazu noch nichts bekommen.

2. Am Samstag (4.7.) hatte Samira nachts wieder eine starke Schmerzepisode, wir haben diesmal fast zwei Stunden gebraucht bis es besser wurde. Steht alles im Symptomtagebuch, ich scanne die Seiten Juni/Anfang Juli morgen in der Praxis und schicke sie Ihnen. Das Zeugnis kam auch, 19 Fehltage im Halbjahr, davon 11 seit April. Soll ich das Zeugnis auch mitschicken oder reicht die Mail von Herrn Hempel?

3. Von der Rechtsschutzversicherung kam die Deckungszusage für das Widerspruchsverfahren (Schreiben vom 2.7., Schadenr. RS-2026-448122-B). Für das Eilverfahren steht da nur "wird gesondert geprüft", das verunsichert uns etwas. Müssen wir da nochmal was einreichen?

Und nochmal wegen dem Termin in der Klinik: Dr. Wandersleb (Spezialambulanz) hat für den 14.7. einen Vorbereitungstermin angeboten, falls die Therapie im August starten kann. Sollen wir den wahrnehmen auch wenn noch nichts entschieden ist? Nicht das uns das nachher irgendwie ausgelegt wird.

Vielen Dank für alles und viele Grüße, auch von meinem Mann

Katrin Wehner
Ziegesarstraße 24, 07747 Jena
Telefon tagsüber 03641 552 8814 (Praxis)

07_kosten_und_verlauf.csv

monat	behandlung	kosten	medizinischer_marker	alltagsmarker	streitpunkt
2026-06	keine Enzymsubstitution	0.00	Progress dokumentiert	Fehlzeiten Schule hoch	Ausgangslage
2026-08	Dosis 1 geplant	81000.00	Feinmotorik Baseline	Schultage pro Woche	vorläufige Bewilligung
2026-09	Dosis 2 geplant	81000.00	Schmerzepisode n	Treppe	Abbruchkriterium festlegen
2026-10	Dosis 3 geplant	81000.00	Gangtest	Schulklausuren	Wirksamkeitskontrolle
2026-11	Dosis 4 geplant	81000.00	MRT Verlauf	Selbstständigkeit	Fortsetzung nur bei Stabilisierung
2026-12	Dosis 5 geplant	81000.00	Neuropädiatrie	Fehltage	Gerichtliche Kontrolle
2027-01	Dosis 6 geplant	81000.00	Gesamtauswertung	Schulhalbjahr	Befristeter Therapieversuch endet

Familienkontakt und Eilsache

Kanzlei Reinbold & Casparius Rechtsanwälte

Löbdergraben 11a, 07743 Jena

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Dr. Friederike Reinbold, Fachanwältin für Sozialrecht

Aktenzeichen intern: 2026-118-WE/re

Erstgespräch: 30.06.2026, 11:00 Uhr, anwesend beide Eltern

Beteiligte

Versicherte: Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Schülerin, wohnhaft Ziegesarstraße 24, 07747 Jena-Lobeda. Eltern und gesetzliche Vertreter: Katrin Wehner, Medizinische Fachangestellte, und Robert Wehner, Busfahrer, gleiche Anschrift. Krankenkasse: SaalePlus Krankenkasse, Versichertennummer T582419307.

Die Eltern melden sich am 30.06.2026. Der Ablehnungsbescheid der Kasse datiert vom 19.06.2026, Zugang am 22.06.2026. Die Kinderklinik hat einen Therapiebeginn im August 2026 empfohlen, weil die neurologische Verschlechterung seit dem Frühjahr 2026 zunimmt. Die Widerspruchsfrist ist notiert auf den 22.07.2026.

Alltag

Samira besucht die 11. Klasse des Saaletal-Gymnasiums Jena. Sie hat Konzentrationsstörungen, feinmotorische Probleme, Müdigkeit und wiederholte Schmerzepisoden. Sie kann noch selbstständig zur Schule gehen, schafft aber seit Mai 2026 keine vollen Schultage mehr. Die Eltern führen ein Symptomtagebuch, das der Handakte beiliegt.

Auftrag

1. Widerspruch sichern; der eigenhändige Widerspruch der Eltern vom 25.06.2026 ist bereits bei der Kasse eingegangen und wird anwaltlich vertieft.
2. Ärztliche Unterlagen in eine Beweismatrix bringen.
3. Prüfen, ob einstweiliger Rechtsschutz vor dem geplanten Therapiebeginn im August nötig ist.
4. Die Kasse zur persönlichen fachärztlichen Befassung und zur Bewertung des drohenden irreversiblen Schadens drängen.

Kostenhinweis

Die Eltern sind rechtsschutzversichert (Deckungsanfrage für Widerspruchs- und Eilverfahren am 30.06.2026 gestellt). Auf die Kostenerstattung nach Paragraph 63 SGB X im Erfolgsfall wurde hingewiesen.

Antrag der Kinderklinik Jena

Universitätsklinikum Jena

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Zentrum für seltene Stoffwechselerkrankungen

Am Klinikum 1, 07747 Jena

Telefon 03641 9-32 91 00

Behandelnder Arzt: Prof. Dr. med. Albrecht Merten, Leiter des Zentrums

Jena, den 03.06.2026

An die

SaalePlus Krankenkasse

Leistungsbereich Arznei- und Hilfsmittel

Spitzweidenweg 29

07743 Jena

Antrag auf Kostenübernahme einer Enzymsubstitution; Versicherte Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Versichertennummer T582419307

Antrag

Für unsere Patientin Samira Wehner beantragen wir die Kostenübernahme einer Enzymsubstitution mit Velaglucase-Nord. Die Patientin leidet an einer seltenen lysosomalen Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die Erkrankung zeigt seit März 2026 eine klinisch relevante Progression.

Medizinisches Ziel

Das Ziel ist nicht Symptomkomfort, sondern die Verlangsamung der neurologischen Verschlechterung und der Erhalt der schulischen und alltäglichen Selbstständigkeit. Ohne Behandlung drohen nach unserer Einschätzung irreversible Schäden an Feinmotorik, Kognition und Gangbild.

Bisherige Behandlung

Zeitraum	Maßnahme	Ergebnis
2022 bis 2024	symptomatische Schmerztherapie	teilweise Entlastung
2024	Physiotherapie und Ergotherapie	Stabilisierung Feinmotorik
2025	Ernährungs- und Stoffwechselberatung	keine Progressionskontrolle
2026	intensivierte Ergotherapie	Verschlechterung trotz Therapie

Begründung für Velaglucase-Nord

Das Arzneimittel ist für eine eng verwandte Unterform der Erkrankung zugelassen. Bei der Mutation unserer Patientin liegt keine identische Zulassungssituation vor. Die biochemische Zielstruktur ist jedoch vergleichbar, und die internationale Fallserie VELO-Teen zeigt bei fünf Jugendlichen eine Stabilisierung über zwölf Monate. Wir halten einen Therapieversuch für medizinisch geboten. Der molekulargenetische Befund des Instituts für Humangenetik Jena vom 14.04.2026 und der neuropädiatrische Verlaufsbefund vom 22.05.2026 liegen diesem Antrag bei.

Die jährlichen Arzneimittelkosten betragen voraussichtlich 486.000 EUR. Die Behandlung soll zunächst für sechs Monate bewilligt und anhand objektiver neurologischer Parameter überprüft werden; einen Dosis- und Kostenplan mit Abbruchkriterien reichen wir auf Anforderung unverzüglich nach.

Wegen des empfohlenen Therapiebeginns Anfang August 2026 bitten wir um zeitnahe Entscheidung. Für Rückfragen steht Prof. Dr. Merten persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Albrecht Merten

Patientin	Samira Wehner, geboren am 19. August 2008
Material	EDTA-Blut vom 24. März 2026
Befund	14. April 2026

Molekulargenetischer Befund

Fragestellung: Abklärung einer lysosomalen Speichererkrankung bei progredienter feinmotorischer und neurologischer Symptomatik.

Methode: Sequenzanalyse des LSN2-Gens einschließlich Exon-Intron-Grenzen, Bestätigung durch Sanger-Sequenzierung und Segregationsanalyse der Elternproben.

Ergebnis: Nachweis der homozygoten Variante c.884G>A im Gen LSN2. Die Variante wird nach den geltenden Klassifikationskriterien als wahrscheinlich pathogen, Klasse 4, bewertet. Beide Eltern sind heterozygote Anlageträger; die Segregationsanalyse stützt die Einstufung.

In der RareMet-Registry sind 18 Fälle mit vergleichbarer neurologischer Beteiligung dokumentiert. Für die exakte Variante liegen international nur zwei Verlaufsberichte vor. Die geringe Fallzahl begrenzt Aussagen zum individuellen Verlauf.

Beurteilung: Der Befund ist mit der klinischen Verdachtsdiagnose vereinbar. Die therapeutische Entscheidung erfordert die gemeinsame Bewertung durch Stoffwechselmedizin, Neuropädiatrie und behandelnde Familie. Eine genetische Beratung wurde angeboten.

Prof. Dr. med. Almut Wernicke

Fachärztin für Humangenetik

Dr. rer. nat. Louisa Kern, Laborleitung

Patientin	Samira Wehner
Untersuchung	22. Mai 2026
Vorbefund	Oktober 2025

Neuropädiatrischer Verlaufsbefund

Samira stellte sich mit ihren Eltern wegen zunehmender Erschöpfung, feinmotorischer Schwierigkeiten und unsicherem Gang vor. Seit März beendet sie Schultage häufiger vorzeitig; im Haushalt benötigt sie bei Treppen und längeren Wegen Begleitung.

Der Nine-Hole-Peg-Test rechts betrug 34,8 Sekunden gegenüber 26,1 Sekunden im Oktober 2025. Bei schneller Richtungsänderung zeigte sich ein unsicheres Gangbild; der Seiltänzergang gelang nur mit Ausfallschritten. Die Konzentrationsspanne lag im standardisierten Test unter dem Altersniveau.

Das MRT vom 19. Mai zeigt keine akute Entzündung, aber diskrete gegenüber 2024 leicht zunehmende Signalveränderungen im Kleinhirn. Akute Infektion oder medikamentöse Nebenwirkung ergaben sich nicht.

Woche	Beobachtung der Familie
13.05.–19.05.2026	drei Schultage vorzeitig beendet, Beinschmerzen
20.05.–26.05.2026	Treppe nur mit Pause, Sturz auf Gehweg
27.05.–02.06.2026	Mathearbeit abgebrochen, Zittern rechte Hand
03.06.–09.06.2026	zwei Nächte starke Schmerzen, kein Sportunterricht

Empfohlen werden rasche interdisziplinäre Entscheidung über eine krankheitsmodifizierende Therapie, erneute Verlaufskontrolle in acht Wochen und Fortführung der schulischen Nachteilsausgleiche. Die konkrete Wirksamkeit einer Enzymsubstitution lässt sich aus diesem Verlaufsbefund allein nicht vorhersagen.

Dr. med. Silvana Krettek
Oberärztin · Neuropädiatrie

Versicherte	Samira Wehner
Auftrag	5. Juni 2026
Gutachten	13. Juni 2026

Gutachtliche Stellungnahme nach Aktenlage

Gutachter: Dr. med. Holger Zeuner, Facharzt für Innere Medizin, Sozialmedizin

Vorgangsnummer: MDT-J-2026-31842

Auftrag der SaalePlus Krankenkasse vom 05.06.2026: Prüfung der beantragten Kostenübernahme einer Enzymsubstitution mit Velaglucase-Nord bei der Versicherten Samira Wehner, geboren am 19.08.2008.

Die Erkrankung ist selten und schwerwiegend; das wird nicht in Zweifel gezogen. Die beantragte Enzymsubstitution ist jedoch für die konkrete genetische Unterform nicht zugelassen. Die vorgelegte Fallserie VELO-Teen umfasst lediglich fünf Jugendliche und erlaubt keine hinreichend sichere Aussage zur Wirksamkeit bei der hier vorliegenden Variante. Die Datenlage ist damit unzureichend im Sinne des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse. Eine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich verlaufende Akutsituation liegt nach den Unterlagen nicht vor. Die Weiterführung der symptomatischen Therapie einschließlich Physiotherapie, Ergotherapie und Schmerztherapie ist möglich und zumutbar.

Empfehlung: Ablehnung der Kostenübernahme. Bei wesentlicher Befundänderung wird eine erneute Vorlage angeregt.

gez. Dr. Zeuner

Unterlagen: Antrag der Kinderklinik, molekulargenetischer Befund vom 14. April, Verlaufsbericht vom 22. Mai, Fallserie VELO-Teen und Kostenschätzung der Krankenhausapotheke.

Eine persönliche Untersuchung fand nicht statt. Die Stellungnahme bewertet die vorgelegte Datenlage und ersetzt keine Behandlungsempfehlung der Klinik. Bei neuen publizierten Daten oder wesentlicher klinischer Änderung ist eine erneute Vorlage möglich.

Dr. med. Holger Zeuner

Facharzt für Innere Medizin · Sozialmedizin

Versichertennummer	S-188-440-771
Aktenzeichen	AM-2026-8814
Datum	19. Juni 2026

Samira Wehner, gesetzlich vertreten durch Katrin und Robert Wehner
Ziegesarstraße 24
07747 Jena

Ablehnung der beantragten Enzymsubstitution

Bescheid der SaalePlus Krankenkasse

SaalePlus Krankenkasse

Leistungsbereich Arznei- und Hilfsmittel

Spitzweidenweg 29, 07743 Jena

Servicetelefon 03641 88 44-0

Aktenzeichen: AM-2026-044519

Versichertennummer: T582419307

Jena, den 19.06.2026

Frau und Herrn

Katrin und Robert Wehner

als gesetzliche Vertreter der Samira Wehner

Ziegesarstraße 24

07747 Jena

Ihr Antrag auf Kostenübernahme des Arzneimittels Velaglutase-Nord vom 03.06.2026

Sehr geehrte Frau Wehner, sehr geehrter Herr Wehner,

die Kostenübernahme für das Arzneimittel Velaglutase-Nord lehnen wir ab.

Die beantragte Anwendung liegt außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebiets. Ein Anspruch auf Arzneimittelversorgung besteht nur, wenn Qualität und Wirksamkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Dies ist nach der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 13.06.2026, die wir Ihnen in Kopie beifügen, nicht belegt. Die vorgelegte Fallserie mit fünf Jugendlichen genügt hierfür nicht.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die beantragte Behandlung Kosten von etwa 486.000 EUR jährlich verursachen würde. Eine sechsmonatige Erprobung kann nicht zulasten der Solidargemeinschaft erfolgen, solange der Nutzen nicht gesichert ist. Die vertragsärztliche Versorgung Ihrer Tochter, insbesondere die symptomatische Therapie, bleibt selbstverständlich gewährleistet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der SaalePlus Krankenkasse, Spitzweidenweg 29, 07743 Jena, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

SaalePlus Krankenkasse

Leistungsbereich Arznei- und Hilfsmittel

Anlage: Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 13. Juni 2026. Diese Anlage ist ein eigenständiges Dokument und wird nicht Bestandteil des Bescheidtextes.

Sachbearbeitung: Maren Dill, Team Arzneimittel, Durchwahl 03641 721-418. Bitte geben Sie bei Rückfragen Aktenzeichen und Versichertennummer an.

Maren Dill

Sachbearbeiterin Arzneimittel

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Widerspruch der Eltern und anwaltliche Nachschärfung

Eigenhändiger Widerspruch der Eltern vom 25.06.2026

Katrin und Robert Wehner

Ziegesarstraße 24

07747 Jena

An die SaalePlus Krankenkasse

Spitzweidenweg 29

07743 Jena

Jena, den 25.06.2026

Ihr Aktenzeichen: AM-2026-044519

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir widersprechen der Ablehnung für unsere Tochter Samira (Bescheid vom 19.06.2026). Es geht nicht um irgendein teures Medikament, sondern um ihre Chance, weiter laufen, schreiben und zur Schule gehen zu können. Die Klinik in Jena kennt Samira seit Jahren. Wenn wir jetzt weiter warten, kann das, was verloren geht, nicht rückgängig gemacht werden.

Bitte entscheiden Sie neu und sprechen Sie mit Prof. Merten persönlich.

Katrin Wehner Robert Wehner

Anwaltlicher Ergänzungsentwurf zur Widerspruchsbegründung

Kanzlei Reinbold & Casparius Rechtsanwälte, Löbdergraben 11a, 07743 Jena

Entwurf vom 01.07.2026, Az. 2026-118-WE/re — Versand nach Freigabe durch die Eltern

Der Widerspruch vom 25.06.2026 wird wie folgt vertieft.

Die Ablehnung verletzt den Amtsermittlungsgrundsatz, weil sie ausschließlich auf eine Bewertung nach Aktenlage gestützt ist und den konkreten, dokumentierten Progressionsverlauf nicht ausreichend würdigt. Der Gutachter des Medizinischen Dienstes ist Internist; eine kinder- und jugendmedizinische oder stoffwechselmedizinische Befassung hat nicht stattgefunden. Die Stellungnahme setzt sich nicht damit auseinander, ob die fortschreitende neurologische Verschlechterung irreversibel sein kann; genau darauf kommt es bei der Abwägung an. Ebenso wenig prüft sie, ob eine befristete Bewilligung mit objektiven Verlaufsparemtern ein milderer Mittel gegenüber der vollständigen Ablehnung wäre. Die persönliche Situation einer Minderjährigen in schulischer Ausbildung wird nur am Rand erwähnt.

Die beantragte Versorgung zielt nicht auf eine unbegrenzte Erprobung, sondern auf eine kontrollierte Therapie über sechs Monate mit klaren Abbruchkriterien: Gangbild, Feinmotorik (Nine-Hole-Peg-Test), Schultage pro Woche, Schmerzepisoden und MRT-Verlauf. Der Fall hängt rechtlich daran, ob die vorhandene Evidenz — Fallserie VELO-Teen, Registerdaten, molekularer Befund — als mehr als eine bloß entfernte Aussicht auf Besserung zu bewerten ist und ob die drohende Verfestigung neurologischer Schäden die Eilbedürftigkeit trägt. Diese Fragen wird die Kasse nicht nach Aktenlage beantworten können.

Hilfsweise wird beantragt, unverzüglich eine fachpädiatrisch-stoffwechselmedizinische Zweitbegutachtung mit persönlicher Untersuchung einzuholen und bis dahin eine vorläufige Kostenzusage für die erste Behandlungsphase zu erteilen.

Schule, Teilhabe und Pflegebelastung

Stellungnahme des Gymnasiums

Saaletal-Gymnasium Jena

Schulleiterin Dr. Petra Wöllner

Karl-Liebknecht-Straße 87, 07749 Jena

Jena, den 18.06.2026 — Stellungnahme auf Bitte der Familie Wehner, zur Vorlage bei der Krankenkasse
Samira Wehner besucht die 11. Klasse unserer Schule. Sie war bis zum Frühjahr 2026 eine leistungsstarke und zuverlässige Schülerin. Seit März häufen sich Fehlzeiten und vorzeitige Unterrichtsabbrüche; im Mai fehlte Samira an neun, im Juni bislang an sieben Unterrichtstagen ganz oder teilweise. Bei Klausuren benötigt sie zusätzliche Pausen, schreibt sichtbar langsamer und wirkt erschöpft. Ein Nachteilsausgleich (Schreibzeitverlängerung) ist seit dem 04.05.2026 gewährt. Die Schule hält das Ziel Abitur weiterhin für realistisch, wenn die gesundheitliche Situation stabilisiert wird.

gez. Dr. Wöllner, Schulleiterin

Häusliche Belastung

Vermerk der Kanzlei nach Angaben der Eltern vom 30.06.2026:

Die Familie wohnt im dritten Obergeschoss ohne Aufzug. Samira schafft die Treppen an guten Tagen allein, an schlechten Tagen nur mit Hilfe des Vaters. Die Mutter hat ihre Arbeitszeit seit Juni 2026 von 30 auf 24 Wochenstunden reduziert, um Arzttermine zu begleiten. Ein Pflegegrad ist noch nicht beantragt; die Eltern haben am 26.06.2026 eine Beratung beim Pflegestützpunkt Jena wahrgenommen (Kurzprotokoll in der Akte).

Teilhaberisiko

Der Fall ist nicht nur eine Arzneimittelfrage. Ohne Stabilisierung drohen Schulabbruch, Pflegebedürftigkeit und der Verlust der Selbstständigkeit in einem entwicklungsentscheidenden Alter. Diese Folgen sollen im Eilverfahren konkret und mit Belegen beschrieben werden, ohne den Fall durch Übertreibung angreifbar zu machen.

Eilantrag Sozialgericht Jena

Kanzlei Reinbold & Casparius Rechtsanwälte

Löbdergraben 11a, 07743 Jena

Rechtsanwältin Dr. Friederike Reinbold, Fachanwältin für Sozialrecht

An das

Sozialgericht Jena

Entwurf vom 02.07.2026, Az. 2026-118-WE/re — Einreichung per beA nach Freigabe

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach Paragraph 86b Abs. 2 SGG

der minderjährigen Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Ziegesarstraße 24, 07747 Jena, gesetzlich vertreten durch ihre Eltern Katrin und Robert Wehner, ebenda,

— Antragstellerin —

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Friederike Reinbold, Löbdergraben 11a, 07743 Jena
gegen

die SaalePlus Krankenkasse, Spitzweidenweg 29, 07743 Jena,

— Antragsgegnerin —

wegen Versorgung mit dem Arzneimittel VelagluCase-Nord.

1 Anträge

1.1 Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die Antragstellerin vorläufig für sechs Monate mit dem Arzneimittel VelagluCase-Nord nach ärztlicher Verordnung des Universitätsklinikums Jena zu versorgen.

1.2 Hilfsweise wird beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, binnen sieben Tagen eine persönliche Begutachtung durch eine fachärztlich für Stoffwechselerkrankungen des Kindes- und Jugendalters ausgewiesene Person zu veranlassen und bis zur Entscheidung eine vorläufige Kostenzusage für den Therapiebeginn zu erteilen.

2 Anordnungsanspruch

Die Antragstellerin leidet an einer genetisch gesicherten, seltenen, fortschreitenden lysosomalen Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die fachbehandelnde Universitätsklinik beschreibt eine drohende irreversible Verschlechterung von Feinmotorik, Kognition und Gangbild; die Messwerte der Neuropädiatrie belegen die Progression seit Oktober 2025. Für die exakte genetische Unterform besteht keine zugelassene Therapie; das beantragte Arzneimittel ist für eine eng verwandte Unterform zugelassen, die biochemische Zielstruktur ist vergleichbar, und die Fallserie VELO-Teen dokumentiert eine Stabilisierung bei fünf Jugendlichen über zwölf Monate. Der Antrag ist auf eine befristete, anhand objektiver Verlaufsparemeter kontrollierte Therapie gerichtet, nicht auf eine unkontrollierte Dauerleistung.

3 Anordnungsgrund

Die Verschlechterung zeigt sich aktuell und fortlaufend in Schulbesuch, Gangbild, Feinmotorik und Schmerzverlauf; auf das Symptomtagebuch und die Stellungnahme der Schule wird Bezug genommen. Die Klinik empfiehlt den Therapiebeginn Anfang August 2026. Eine Entscheidung in der Hauptsache käme zu spät, wenn sich die neurologischen Schäden bis dahin verfestigen. Die Eltern — eine Medizinische Fachangestellte und ein Busfahrer — können Arzneimittelkosten von 40.500 EUR je Behandlungsmonat offensichtlich nicht vorfinanzieren.

4 Glaubhaftmachung und Anlagen

1. Antrag und Klinikbericht Prof. Dr. Merten vom 03.06.2026.
2. Molekulargenetischer Befund vom 14.04.2026.
3. Neuropädiatrischer Verlaufsbefund vom 22.05.2026.
4. Symptomtagebuch der Eltern.
5. Stellungnahme des Saaletal-Gymnasiums vom 18.06.2026.
6. MD-Stellungnahme vom 13.06.2026 und Bescheid vom 19.06.2026.
7. Dosis- und Kostenplan der Spezialambulanz vom 26.06.2026.
8. Versicherung an Eides statt der Eltern zur Einkommenssituation.

Dr. Friederike Reinbold

Rechtsanwältin

Dosisplan und Kostenvermerk der Spezialambulanz

Universitätsklinikum Jena
Zentrum für seltene Stoffwechselerkrankungen — Spezialambulanz
Am Klinikum 1, 07747 Jena
in Abstimmung mit der Klinikapotheke
Patientin: Samira Wehner, geboren am 19.08.2008

Körpergewicht am 20.06.2026: 54 kg
Erstellt am: 26.06.2026 auf Anforderung der Familie zur Vorlage bei Krankenkasse und Gericht

Therapieziel
Bei Samira liegt eine genetisch bestätigte lysosomale Speichererkrankung mit progredienter neurologischer Beteiligung vor (homozygote Variante c.884G>A im Gen LSN2). Beantragt ist eine Enzymsubstitution mit Velaglucase-Nord. Ziel ist nicht Heilung, sondern die Verlangsamung der neurologischen Progression, der Erhalt des Schulbesuchs und der Feinmotorik sowie die Vermeidung dauerhafter Pflegebedürftigkeit.

Behandlungsplan

Woche	Maßnahme	Ort	Bemerkung
32/2026	Aufklärung, Labor, Antikörperstatus, Baseline-Testung (Gangtest, Nine-Hole-Peg-Test)	Spezialambulanz	vor erster Gabe
33/2026	erste Infusion, vier Stunden Monitoring	Tagesklinik	Notfallbereitschaft
ab 35/2026	Infusion alle 14 Tage	Tagesklinik	Dosis gewichtsadaptiert
41/2026	erste Zwischenauswertung	Spezialambulanz	Verlaufsparameter
06/2027	Gesamtauswertung nach sechs Monaten	Spezialambulanz	Fortsetzung nur bei Stabilisierung

Kosten

Position	Intervall	Betrag
Velaglucase-Nord, gewichtsadaptierte Dosis	je Infusion (alle 14 Tage)	39.610,00 EUR
Infusionsmaterial, Aufbereitung und Überwachung	je Infusion	890,00 EUR
Labor, Antikörperkontrolle, Verlaufstestung	monatlich anteilig	umgerechnet je Infusion 250,00 EUR früher fällig

Je Infusionstermin ergeben sich 40.750,00 EUR; bei zwei Terminen im Monat kalkulieren wir gerundet 81.000,00 EUR monatlich und für den beantragten sechsmonatigen Therapieversuch 486.000,00 EUR. Bei Gewichtszunahme kann der Betrag steigen.

Abbruch- und Fortsetzungskriterien

Die Ambulanz schlägt vor, die Fortsetzung nach sechs Monaten von folgenden Parametern abhängig zu machen: Gangtest, Nine-Hole-Peg-Test, Schultage pro Woche, dokumentierte Schmerzepisoden, MRT-Verlauf. Bei Verschlechterung trotz Therapie in zwei aufeinanderfolgenden Auswertungen wird der Abbruch empfohlen.

Hinweis der Ambulanz

Seit März 2026 verschlechtern sich Feinmotorik und Gangsicherheit messbar (Nine-Hole-Peg-Test rechts von 26,1 auf 34,8 Sekunden). Die Ambulanz weist darauf hin, dass eine spätere Genehmigung den bis dahin eingetretenen Funktionsverlust nach aller Erfahrung nicht sicher aufholt. Der Hersteller bestätigt eine Lieferzeit von zehn Werktagen ab Bestellung; für einen Therapiebeginn Anfang August 2026 muss die Kostenfrage bis Mitte Juli geklärt sein.

Telefonvermerk

Kanzlei Reinbold & Casparius Rechtsanwälte, Jena. Aktenzeichen 2026-118-WE/re. Vermerk der Rechtsanwältin Dr. Friederike Reinbold vom 08.07.2026, 11:50 Uhr.

1 Gesprächsdaten

Telefonat mit der SaalePlus Krankenkasse, Widerspruchsstelle, am 08.07.2026 von 11:10 bis 11:35 Uhr. Gesprächspartner: Herr Deubel, Sachbearbeiter Widerspruchsverfahren, Durchwahl 03641 88 44-217. Kassenaktenzeichen AM-2026-044519, Versichertennummer T582419307.

2 Inhalt

Herr Deubel bestätigte den Eingang des Elternwiderspruchs vom 25.06.2026 sowie unserer Vertretungsanzeige. Die angekündigte anwaltliche Widerspruchsbegründung sei noch nicht in der Akte verzeichnet; ich wies darauf hin, dass sie am 03.07.2026 per beA übersandt wurde. Herr Deubel wollte dies im Posteingang klären und sagte einen Rückruf zu, der bis Diktat dieses Vermerks nicht erfolgt ist.

Zur weiteren Bearbeitung teilte er mit, der Fall sei am 06.07.2026 erneut dem Medizinischen Dienst vorgelegt worden, diesmal mit der Frage einer persönlichen Begutachtung. Ein Begutachtungstermin stehe nicht fest; üblich seien "vier bis sechs Wochen". Auf meinen Hinweis, dass die Klinik den Therapiebeginn für Anfang August 2026 empfiehlt, sagte Herr Deubel, eine Verkürzung könne er "nicht versprechen", die Unterlagen seien als eilig gekennzeichnet. Den Anruf seiner Kollegin bei der Familie am 06.07.2026 konnte er nicht zuordnen; im System sei nur ein Vermerk "Einverständnis häusliche Begutachtung liegt mündlich vor" eingetragen, ohne Namenszeichen.

Eine Entscheidung über den Widerspruch vor Abschluss der erneuten MD-Befassung werde es nicht geben. Auf die Frage, ob die Kasse einer vorläufigen Kostenübernahme für einen befristeten Therapieversuch nähertreten würde, verwies Herr Deubel auf die Fachabteilung; er nehme dies "als Anregung mit".

3 Weiteres Vorgehen

Übersendung der Symptomtagebuch-Scans und des Zeugnisses nach Eingang von Frau Wehner. Wiedervorlage 13.07.2026 zur Kontrolle des zugesagten Rückrufs; Fristenlage für den Eilantrag bleibt unverändert notiert.